

TODD  EMPRESAS
DE FAMILIA



LAS EMPRESAS FAMILIARES

Buscan trascender generaciones

Recientemente Citi Private Bank publicó “El futuro de la empresa familiar: turbulencia y transformación en la década 2020”, un informe que es el resultado de un profundo estudio realizado en colaboración con la división de investigación y educación de Cambridge Family Enterprise Group (CFEG).

Los resultados revelan los problemas críticos y sugiere las estrategias de transformación las familias empresarias deberían implementar para lograr alcanzar el éxito en el complicado entorno de la era post pandemia.

El informe señala que

“En el mundo complejo e hiperconectado actual, el ritmo del cambio se ha acelerado, los cambios son cada vez más frecuentes y una crisis en cualquier lugar del mundo puede provocar un efecto mariposa con ramificaciones globales. Las empresas y las oficinas familiares se verán afectadas, y quienes no estén preparados para enfrentar nuevas amenazas y oportunidades quedarán en el camino. Las organizaciones lideradas por familias, además de las familias dueñas de esas organizaciones, requieren un conjunto de estrategias para garantizar su fortaleza y resiliencia continua.”



¿Cómo enfrentar este cambio de era desde la familia empresaria?

En el ya lejano 2018, al publicarse las reformas al Código de Mejores Prácticas Corporativas, se estableció -desde el prólogo mismo-, que la implementación del Gobierno Corporativo en las empresas en México era una “prioridad nacional”. De entonces a la fecha han pasado tantas cosas a nivel político, económico y tecnológico que no han hecho más que evidenciar la realidad: es momento de tomar acción. Se nos acorta el tiempo y cada vez hay menos margen para postergar pláticas y decisiones. Desde preparar la sucesión directiva hasta la necesidad de invertir en tecnología o reestructurar nuestros modelos de negocio. Es el momento de establecer juntos la manera en que nos vamos a adaptar a los desafíos y las oportunidades que se avecinan.





Todd, Empresas de Familia S.C. es una firma multidisciplinaria integrada por profesionales con vocación de servicio, dedicada a implementar modelos de Gobierno Corporativo en empresas familiares.

Nos especializamos en el diseño de servicios de modelos de Gobierno Corporativo adecuados a las necesidades de cada familia y empresa, y los acompañamos en la planeación patrimonial, estratégica y desarrollo de negocios para transformar una empresa familiar en una familia empresaria.

De esta forma facilitamos el relevo generacional, incentivamos el intraemprendimiento y que a partir del fortalecimiento de la estructura administrativa, legal y operativa, se preserve y amplía el patrimonio familiar-empresarial.

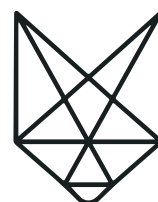




¿Qué hacemos?

Acompañamos y damos estructura y operatividad a un modelo eficiente Gobierno Corporativo acorde a las características de tu empresa y familia. ¿Por qué? Porque en el complejo escenario actual, el Gobierno Corporativo es necesario para competir y tener capacidad de reacción ante el entorno cambiante y retador que vivimos.

De esta manera podremos prever y controlar situaciones de riesgo, preparar a la empresa para sobrevivir al cambio generacional, diversificarse, dar espacio a la innovación, aprovechar la experiencia de los fundadores y el talento de las siguientes generaciones, establecer reglas claras para la sucesión directiva y patrimonial y previendo potenciales problemas empresariales y del círculo familiar.



GOBIERNO CORPORATIVO EN TU

Empresa familiar

Debemos de partir de una premisa. Nadie conoce, como los fundadores, la operación de la empresa. Durante veinte, treinta años (quizá más), ellos han logrado emprender de manera exitosa: han producido, vendido, sorteado problemas y crecieron una compañía que da sustento y es motivo de orgullo para la familia. El reconocer esto es innegociable.

Otra realidad es que, llegado el momento de integrar a la siguiente generación a la operación de la empresa, las cosas suelen complicarse. ¿Pueden los integrantes de la familia trabajar en la empresa? ¿Quién tomará las decisiones, cuando los fundadores planeen retirarse? ¿Cómo repartiremos la propiedad y el patrimonio? Todas estas preguntas deben de ser previamente resueltas, en un contrato que conocemos como Protocolo Familiar, el cual nos dará claridad en el rumbo y la continuidad de nuestro grupo empresarial familiar.

Es en este momento cuando debemos de considerar, como imperiosa necesidad, crear los Órganos de Gobierno para que nuestro sistema familia-empresa pueda continuar con la ruta ascendente iniciada por los fundadores.

Nuestra experiencia

Nuestra experiencia implementando Gobierno Corporativo en empresas familiares nos muestra que se obtiene un mayor orden administrativo, transparencia y metas comunes claras, a la vez que se eleva la capacidad de anticipación y reacción frente a las presiones del mercado y se logra el equilibrio de intereses divergentes de los accionistas en la toma de decisiones.

Siempre puede haber fricciones en el seno de la empresa y familia, pero un Gobierno Corporativo sólido asegura a los accionistas que sus intereses están debidamente protegidos.

Asimismo, ayuda a la resolución de problemas, prevé y controla situaciones que se presentan en la vida de la empresa, generando mejores resultados operativos y rentabilidad.

NUESTROS Servicios

Nuestra Firma tiene como objetivo brindar soluciones integrales y personalizadas a las empresas familiares, a fin de garantizar su éxito y sostenibilidad a largo plazo. Para ello, nos basamos en un enfoque innovador que busca equilibrar los intereses y necesidades de tres grupos cruciales: la familia, la empresa y la propiedad.

El primer círculo, que se enfoca en la familia, es fundamental para asegurar una estructura y dinámica familiar saludable. Ofrecemos soluciones efectivas para fortalecer las relaciones entre los miembros de la familia, implementar una sucesión generacional exitosa y la resolución adecuada de conflictos.

El segundo círculo, centrado en la empresa, aborda la gestión y estructura de la misma. Nos aseguramos de que la toma de decisiones sea estratégica y eficiente, y que exista una planificación a largo plazo, para mantener una cultura empresarial fuerte y unida.

Por último, el tercer círculo se enfoca en los propietarios de la empresa, y es clave para garantizar la estabilidad financiera y de propiedad de la misma.

Ofrecemos soluciones efectivas para la planificación de la sucesión, la gestión de la riqueza y la distribución de ingresos y dividendos, todo con el objetivo de garantizar un futuro próspero y sostenible para la empresa y sus propietarios.

En conclusión, somos el socio ideal para las empresas familiares que buscan un equilibrio entre sus necesidades y lograr un crecimiento sostenible a largo plazo.

Con nuestra experiencia y conocimiento, estamos listos para ayudar a su empresa y familia a alcanzar su máximo potencial.





SERVICIOS PARA LOS DISTINTOS CÍRCULOS DEL

Sistema Familia Empresa



Protocolo Familiar.

Documento a través del cual la familia, previa reflexión, análisis y negociación, acuerda la forma en la que se va a relacionar con la empresa y el patrimonio. Este documento puede ser lo mismo vinculante que estratégico y sienta las bases de una correcta sucesión patrimonial y directiva.

Este "Protocolo" está previsto por el Código de Mejores Prácticas Corporativas, que desde la última reedición del mismo estableció que importante es asegurar que en la familia exista un acuerdo que defina la forma como serán representados sus intereses en la Administración de la sociedad:

"Considerando que un número significativo de las sociedades en nuestro país son de carácter familiar, es importante que en la familia o familias se llegue a un acuerdo que señale, con toda claridad, la forma como serán representados sus intereses en los órganos de gobierno de la sociedad".

El Protocolo Familiar es un instrumento en el cual, -entre otras cosas-, acordamos la manera en que se llevará a cabo la sucesión directiva, esto es "quién y cómo" se va a gestionar la empresa al momento en que los fundadores ya no quieran o ya no puedan hacerlo. Esto nos permite incluso hacer preguntas sobre la posibilidad de que la empresa sea dirigida por externos, o acerca de cómo preparar a las siguientes generaciones para que estén listos para asumir puestos directivos y la forma en que nos vamos a asegurar de que los distintos intereses de los integrantes de la familia sean salvaguardados.

Durante la negociación del Protocolo Familiar se abre un espacio que da a la familia la oportunidad de (re)conocerse y entender sus inquietudes, permitiendo un diálogo franco y honesto que busque construir un futuro acorde a las necesidades individuales, familiares y del mercado. Estos acuerdos a su vez, facilitan y dan claridad a la sucesión directiva.



SERVICIOS PARA LOS DISTINTOS CÍRCULOS DEL

Sistema Familia Empresa

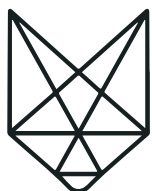
IMPLEMENTACIÓN CON ACOMPAÑAMIENTO DE UN SISTEMA ADECUADO

a las necesidades de tu empresa familiar.

De manera simultánea y con un orden acordado con la dirección, participamos de forma activa con las diferentes esferas que involucran el sistema familia-empresa-patrimonio.

Nuestro equipo legal revisa y emite un dictamen jurídico corporativo de tu empresa y patrimonio, mientras se trabaja con la familia en un Protocolo mediante el cual establecemos las bases que relacionan a la familia con la empresa. De aquí, surgen los Órganos de Gobierno: formalizamos un Consejo (que puede ser Consultivo o de Administración, de acuerdo con el tamaño de tu empresa y su nivel de profesionalización), y lo empoderamos con un Plan Estratégico con indicadores de medición. Esto nos permitirá ir nutriendo las Sesiones de Consejo (las cuales nosotros nos aseguramos de que se convoquen debidamente, se tenga la información necesaria en tiempo para revisarla, se realicen, se documenten).

Con los Órganos de Gobierno en funcionamiento, se pueden implementar las mejores prácticas para profesionalizar y posteriormente institucionalizar la empresa familiar.



**Hacemos que
las cosas pasen.**





Wealth Management

Sabemos que cada uno de nuestros clientes tiene características y necesidades muy particulares. Por lo que estamos comprometidos a hacer trajes a la medida en temas de planeación e inversión patrimonial para que puedan lograr sus objetivos financieros en lo individual, familiar y en su empresa.

- Portafolios de Inversión
- Inversiones estratégicas (Bienes raíces, Fondos de Capital Privado, etc)
- Financiamiento (Líneas de crédito, Desarrollo inmobiliario, Estructuración de Deuda, etc)
- Mergers and Aquisitions (M&A)



Planeación estratégica

La planificación estratégica es esencial para las empresas familiares, y podemos ayudarle a crear un plan que garantice el éxito. Estableceremos indicadores para controlar los avances y podemos acompañarlos en el seguimiento con los organismos adecuados para asegurarnos de que sus objetivos estratégicos se están cumpliendo.



Legal corporativo

Los Socios de nuestra Firma han acompañado con éxito a empresas familiares nacionales y extranjeras, desde su constitución, vida corporativa y proyectos estratégicos.

De igual manera apoyamos con estrategias de control corporativo, mediación, fusiones y adquisiciones, auditorías, franquicias, fideicomisos y proyectos inmobiliarios.



Control de litigios

Nuestro servicio es presentar un reporte con recomendaciones acerca del estatus procesal de los juicios de la empresa. Monitoreamos el trabajo de los abogados externos de tu empresa para asegurarnos del avance y mejores prácticas legales, emitiendo recomendaciones que permitan la resolución de los mismos.



Análisis contractual.

Llevamos el control del marco contractual mediante el cual tu empresa sostiene sus operaciones comerciales y estratégicas. Redactamos, revisamos, negociamos y administramos los contratos para asegurarnos del debido cumplimiento de las obligaciones y el correcto ejercicio de los derechos contractuales.





Sucesión Directiva.

¿Quién va a dirigir la empresa cuando los fundadores quieran retirarse? Este es una de las mayores preocupaciones que hay en los empresarios.



Sucesión Patrimonial.

La sucesión patrimonial debe planearse con tiempo, de forma rigurosa y con claridad suficiente. Podemos acompañarte a tomar esas decisiones y a documentarlas debidamente, a través de diferentes instrumentos, como pueden ser testamentos, donaciones con reserva de usufructo, seguros, fideicomisos.



Notaría Pública.

La notaria a cargo de Fernando Todd Rodríguez cuenta con profesionales especializados en temas notariales, con el objetivo de brindar seguridad y confianza en los tramites que nos son encomendados, con altos niveles éticos y de honradez que nos han permitido tener la confianza de nuestros clientes por más de diez años. Nos especializamos en temas corporativos, inmobiliarios y fiduciarios.



Gestión Organizacional

En nuestra firma de consultoría, nos especializamos en ayudar a las empresas a mejorar su estructura organizacional a través de una profesionalización adecuada.

Nuestros consultores altamente capacitados trabajan con los clientes para identificar áreas de mejora y desarrollar soluciones personalizadas para una gestión más eficiente y responsable. La profesionalización es un paso importante hacia el establecimiento de un gobierno corporativo sólido, que garantice la transparencia, la responsabilidad y el cumplimiento de los estándares y regulaciones internacionales



Secretaría corporativa.

Con nuestro servicio de Secretaria Corporativa nos aseguramos de la estructura necesaria para generar los espacios en la toma de decisiones. Nos encargamos de la preparación de las Sesiones de Consejo de Administración y de las Asambleas, así como las debidas convocatorias, la integración de los expedientes y el seguimiento posterior a los acuerdos. Contamos con un equipo altamente capacitado que se encarga de proporcionar una administración eficiente y confiable de sus documentos corporativos.





QUIÉNES SOMOS

FERNANDO TODD SOCIO DIRECTOR

TODD@EMPRESASDEFAMILIA.MX

Abogado con más de 20 años de experiencia en el ramo corporativo, egresado de la Universidad Iberoamericana y con un Máster en Derecho Comunitario de la Unión Europea por la Universidad Complutense de Madrid, España. Inició su carrera en Grupo Industrial Lala, S.A de C.V teniendo a su cargo la apertura del departamento jurídico corporativo. Ha sido Asociado en la firma internacional Thompson & Knight en la oficina Monterrey, representando empresas mexicanas y norteamericanas en revisión y negociaciones de contratos, proyectos de M&A y llevando la Secretaría Corporativa de varias empresas. Posteriormente se integró en la firma Batiz & Co. en su oficina de Vancouver, Canadá, donde trabajó como Foreign Practitioner Attorney.

Es Consejero en diferentes empresas familiares y de Asociaciones Internacionales como Familias Empresarias Iberoamericanas, miembro fundador del Centro Mexicano de la Familia Empresaria, A.C. organización no gubernamental que agrupa familias empresarias, catedráticos y consultores de 25 países.

Ha sido profesor de la materia Empresas Familiares del Tec de Monterrey, Campus Laguna, profesor invitado en el micro Máster de Empresas Familiares de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, Consultor Senior del Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey y ha sido ponente y conferencista invitado en otros Centros de Empresas Familiares y Universidades de México, Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador, Perú y Colombia entre otros países.



QUIÉNES SOMOS

TERESA SADA

SADA@EMPRESASDEFAMILIA.MX

Es Abogada con experiencia en el ramo corporativo e inmobiliario, egresada de la Universidad Iberoamericana de Torreón y graduada con el Mérito Académico y Deportivo de su generación, obteniendo una calificación Sobresaliente en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura.

Con experiencia laboral desde mediados de su carrera, inició como pasante legal conociendo las áreas de litigio civil, mercantil y familiar, con una clara orientación al derecho inmobiliario. En el 2017 se encargó de la coordinación total del proyecto inmobiliario a nivel nacional, un proyecto derivado de una licitación nacional que comprendía los estados de Aguascalientes, Lerdo, Guadalajara y Zacatecas. Este proyecto implicaba la negociación y elaboración de servidumbres, usufructos, compraventas, cesiones de derechos, entre otros actos inmobiliarios.

Es Socia en materia corporativa e inmobiliaria, con orientación a los procesos de profesionalización de empresas familiares y su institucionalización.



QUIÉNES SOMOS

RENÉ VENEGAS

VENEGAS@EMPRESASDEFAMILIA.MX

Es Ingeniero Industrial y de Sistemas por parte del Tecnológico de Monterrey. Durante sus estudios en esta institución, cursó parte de su carrera en Estados Unidos (UTPA) y los Países Bajos (Rijksuniversiteit Groningen).

Cuenta con más de 16 años de experiencia en el sector Financiero en Instituciones como Scotiabank y Grupo Financiero Actinver. Durante su trayectoria de más de 14 años en Actinver, fue Gerente de la Operadora de Fondos de Inversión teniendo a su cargo un grupo de Asesores Financieros.

Posteriormente se desempeñó como Asesor Sr. de Banca Privada contando con la Certificación de Figura 3 por parte de la AMIB (Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles) para elaborar portafolios de Inversión a la medida de los clientes. Dentro de la asesoría Financiera se ha involucrado con sus clientes en la elaboración de Fideicomisos Patrimoniales, de Sucesión Testamentaria, de Control Accionario, Desarrollo Inmobiliario, entre otros.



CRECE con nosotros

En América Latina, las empresas familiares representan el 90% de las unidades empresariales, pero sólo 7 de cada 100 están dirigidas por la siguiente generación.

Esta es una tendencia que debe abordarse para que las empresas mantengan la rentabilidad y eviten el fracaso. El gobierno corporativo nos permite para avanzar, innovar controlando los riesgos y crecer a la par de garantizar la armonía familiar.

En las familias se atesora el recetario de la abuela, el cual constituye un activo importante cuya suerte se discute en la cocina. ¿Quién lo conserva? ¿Quién lo administra? ¿Quién heredó el sazón?, ese polvo de hada que no entiende de gramos ni de pizcas. Conozco casos de quien convierte el recetario en industrias. Las palabras mágicas las heredan los nietos que saben escuchar.



¿Cuáles son las reglas en nuestra familia? ¿Cuáles se relacionan con la empresa? ¿Cómo se dirige? ¿Cómo se debe administrar y compartir? Clarificar quién hizo qué y quienes lo podrán hacer. Y cómo identificar el rumbo que siga la familia que se asuma como empresaria.

Escribir la historia es importante. ¿Cómo cazamos mamuts? ¿Cómo nos resguardábamos de las inclemencias del tiempo? Pero el partido es largo y debemos plantear estrategia. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué información requiere la siguiente generación, para plasmarla en nuestras cuevas? ¿Cómo abordar a los mamuts que se disfrazan de datos, de nubes y de plasma? Son nuestra amenaza y nuestra oportunidad. Y no hay espacio.

Son noches entonces para encender fogatas. Para reunirnos con los que somos. Para escribir y para escucharnos. Para orientar la vista en todas las direcciones, como quien está por cruzar una calle. Es tiempo de crecer y de sembrar.

Comunicarnos es un acto de sobrevivencia. Como nosotros, nuestras empresas cada día más se comunican de diversas formas. Negocian en línea. Incrementan ventas con clics. ¿Qué va a hacer tu empresa para comunicarse en el entorno digital? ¿Cómo aportarás valor en este nuevo mercado? ¿Está tu empresa y tu familia preparada para este momento de la transformación digital de los procesos y de los mercados?

Se atesoran fotos y recuerdos. Un libro, una pluma, una gorra. Un oficio o una empresa. Somos eslabones de la historia. Somos puentes de otros ríos. ¿Qué queremos construir? ¿Qué mensaje recibimos? ¿Qué mensaje queremos contar?

El “Sutra del Diamante” se publicó seiscientos años antes que la Biblia, siendo el escrito más antiguo que se conoce. Este libro, en palabras del propio Buda es “una enseñanza fuerte y afilada como un diamante que corta a través de los malos juicios y la ilusión”. Un fragmento, titulado “Pino rojo” dice:

Se puede ver la fugacidad del mundo
una estrella en la madrugada,
una burbuja en la corriente,
un relámpago en una nube de verano,
una lámpara parpadeante,
un fantasma,
y un sueño.



NUEVO LEÓN - COAHUILA - TEXAS

Nuestro despacho cuenta con autorización del Centro Mexicano de la Familia Empresaria para llevar a cabo auditorías y certificaciones en empresas familiares que cumplen con los estándares requeridos para obtener la certificación Empresa Familiar Certificada 2177829. Esta certificación reconoce la excelencia en la gestión de negocios comerciales que operan bajo control familiar y su conformidad con los códigos de principios y mejores prácticas de gobierno corporativo. Además, también reconoce la habilidad en la administración y dirección de empresas que operan bajo control familiar y su cumplimiento con los estándares de gobierno corporativo.

